



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

così composto:

dott.ssa Marta Ienzi	Presidente
dott.ssa Cristina Cambi	Giudice
dott.ssa Stefania Ciani	Giudice relatore

riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 56710 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2017 vertente

TRA

Parte_1 nato a Roma il 1° marzo 1968, con il patrocinio dell'avv. Sandro Franciosa giusta procura speciale in atti;

ricorrente

E

CP_1 nata a Marino il 28 febbraio 1969, con il patrocinio dell'avv. Patrizia Fede giusta procura speciale in atti;

resistente

Con l'intervento del Pubblico Ministero.

OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.

CONCLUSIONI

All'udienza del 13 luglio 2021 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, *Parte_1* premesso che in data 29 luglio 1995 contraeva in Monte Compatri matrimonio concordatario con *CP_1* e che dall'unione nascevano le figlie *Per_1* (Marino, 24 maggio 1998) e *Per_2* (9 febbraio 2001), esponeva che con decreto del 24 dicembre 2007 il Tribunale di Roma omologava la separazione personale delle parti alle condizioni ivi indicate in forza delle quali le figlie sono affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori con residenza presso la madre, assegnazione a costei della casa coniugale, di proprietà del padre dell'*Parte_1* e concessa in comodato gratuito alla famiglia, disciplina dei tempi di permanenza delle figlie presso il padre, obbligo di costui di corrispondere alla madre per il loro mantenimento la somma mensile di euro 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché di corrispondere al coniuge l'assegno di mantenimento per se medesima di euro 200,00 mensili; che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili

del matrimonio contratto dalle parti con ogni conseguente statuizione e, segnatamente, con elisione dell'obbligo dell'istante di corrispondere il mantenimento alla coniuge e previsione del collocamento presso di sé della figlia minore **Per_2** che aveva manifestato il desiderio di vivere con il padre, con conseguente revoca dell'assegnazione della casa familiare in favore della **CP_1**

Si costituiva in giudizio **CP_1** che, preliminarmente, eccepiva l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma essendo anagraficamente residente in Marino presso l'abitazione dei genitori; nel merito aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma contestava le avverse ulteriori allegazioni e istanze chiedendo il riconoscimento del diritto a percepire dal coniuge l'assegno divorzile e l'aumento dell'assegno di mantenimento per le due figlie.

All'udienza presidenziale comparivano personalmente le parti e il Presidente, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione e ascoltata la figlia **Per_2** con l'ausilio di uno psicologo dello **[...]** **Org_1** adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente, confermava l'affidamento condiviso di **Per_2** ad entrambi i genitori disponendone il collocamento presso il padre, stante la chiara ed univoca volontà manifestata in tal senso dalla ragazza con possibilità per la madre di vederla e tenerla con sé previo accordo diretto con la figlia e avviso al padre, dichiarava cessato dal mese di aprile 2018 l'obbligo del ricorrente di corrispondere alla **CP_1** l'assegno perequativo di mantenimento per **Per_2** e, preso atto che nelle more la primogenita era divenuta maggiorenne ma non era economicamente

autonoma, confermava le ulteriori condizioni separative e rinviava la causa davanti al giudice istruttore per il prosieguo.

Con sentenza non definitiva n. 3886 del 2019 il Tribunale pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi e con separata ordinanza disponeva rimettersi la causa sul ruolo istruttorio.

Con ordinanza del 24 novembre 2020 il g.i., preso atto che *Per_2*, divenuta nelle more maggiorenne, non si era mai trasferita a vivere presso il padre ed aveva continuato ad abitare con la madre e la sorella presso la casa familiare, revocava l'ordinanza presidenziale nella parte in cui dichiarava cessato da aprile 2018 l'obbligo del padre di corrispondere il mantenimento per *Per_2* con conseguente riviviscenza dei provvedimenti separativi dalla medesima data.

Espletate le prove orali mediante escussione quali testi delle figlie delle parti, *Per_1* e *Per_2*, ed acquisita la documentazione complessivamente prodotta, all'udienza del 13 luglio 2021 il g.i. rimetteva la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Roma sollevata dalla resistente, sebbene non coltivata né reiterata nel corso del giudizio.

La stessa è destituita di fondamento e deve essere rigettata atteso che è pacifico che la *CP_1* ha conservato la sola residenza anagrafica a Marino (RM) sin dal matrimonio, avendo di fatto sempre vissuto a Roma nella casa familiare assegnatale in sede separativa, di talché a Roma è radicato il suo domicilio.

Nel merito, essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo *status* l'intestato Tribunale è chiamato a pronunciarsi unicamente sulle domande accessorie.

Premesso che entrambe le figlie delle parti sono maggiorenni, mette conto evidenziare che è pacifico che da dicembre 2020, ovvero successivamente all'ordinanza del g.i. del 24 novembre 2020, *Per_2* si è trasferita a vivere stabilmente presso il padre che a tal fine ha locato un immobile a Marino, vivendo in precedenza nell'abitazione dei suoi genitori ubicata al piano sottostante la casa familiare.

Deve, pertanto, essere dichiarato cessato da dicembre 2020, non essendovi peraltro contestazione alcuna sul punto, l'obbligo del padre di corrispondere alla madre l'assegno perequativo per *Per_2*, al cui mantenimento ordinario provvederà in via esclusiva il padre stesso, fermo restando l'obbligo dei genitori di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese straordinarie afferenti la figlia.

In accoglimento dell'istanza di modifica depositata dal ricorrente in data 1° aprile 2021 deve, inoltre, essere dichiarato cessato da quella data l'obbligo dell' *Parte_1* di corrispondere alla madre il mantenimento per la primogenita *Per_1* che nelle more del giudizio non ha proseguito gli studi e si è inserita nel mondo del lavoro svolgendo allo stato l'attività di commessa di supermercato part time, come dalla medesima dichiarato nel corso della deposizione testimoniale resa, allorché ha specificato di percepire in media 800,00 euro mensili e di aver lavorato in passato anche a tempo pieno per quaranta ore settimanali.

Al riguardo deve essere evidenziato che la deduzione della resistente secondo cui l'orario di lavoro di *Per_1* è stato ulteriormente contratto per volontà datoriale di talché la stessa da luglio percepisce la minor somma di euro 600,00 mensili è rimasta priva di alcun riscontro probatorio. Peraltro la giovanissima età di *Per_1* non le impedisce di reperire altra attività lavorativa compatibile con quella part time svolta al fine di incrementare le sue entrate.

Deve, invece, essere dichiarata inammissibile la domanda restitutoria spiegata dal resistente ed afferente il mantenimento di *Per_2* in quanto estranea all'oggetto tipico del presente giudizio.

In ragione della raggiunta autosufficienza economica di *Per_1* e del trasferimento di *Per_2* presso il padre deve essere revocata l'assegnazione della casa familiare in favore della resistente, essendone venuti meno i presupposti, mentre merita di essere accolta la domanda di assegnazione del ridetto immobile spiegata dal ricorrente sin dall'atto introduttivo, domanda che trova giustificazione nella coabitazione con la figlia *Per_2*, non economicamente autonoma.

Passando ora all'esame della domanda della resistente volta al riconoscimento del diritto a percepire dall'ex coniuge l'assegno divorzile, mette conto evidenziare che a norma dell'art. 5 comma 6 della L. 898/1970 e successive modificazioni *“Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i*

suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”.

Al fine di esaminare compiutamente tale domanda è opportuno ripercorrere le principali tappe dell'evoluzione giurisprudenziale in materia.

La Cassazione, infatti, con orientamento granitico fino alla nota pronuncia n. 11504 del 2017, ha chiarito che *“L'accertamento del diritto all'assegno divorzile si articola in due fasi, nella prima delle quali il giudice verifica l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto, mentre nella seconda procede alla determinazione in concreto dell'ammontare dell'assegno, che va compiuta tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione e del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, nonché del reddito di entrambi, valutandosi tali elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio. Nell'ambito di questo duplice accertamento assumono rilievo, sotto il profilo dell'onere probatorio, le risorse reddituali e patrimoniali di ciascuno dei coniugi, quelle effettivamente*

destinate al soddisfacimento dei bisogni personali e familiari, nonché le rispettive potenzialità economiche” (Cass. n. 11870/2015).

Analogamente, secondo Cass. n. 11686/2013, *“L’ accertamento del diritto all’ assegno divorzile va effettuato verificando l’ inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto. A tal fine, il tenore di vita precedente deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall’ ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali, laddove anche l’ assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un valido indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione relativi al tenore di vita goduto durante il matrimonio e alle condizioni economiche dei coniugi”* (nello stesso senso v. anche: Cass. n. 15610/2007; Cass. n. 4764/2007).

Una svolta e una battuta d’ arresto importante è stata segnata dalla Suprema Corte con la sentenza n. 11504 del 2017 con cui la stessa ha affermato i seguenti principi di diritto: *“<Il giudice del divorzio, richiesto dell’ assegno di cui all’ art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, come sostituito dall’ art. 10 della legge n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi e dell’ ordine progressivo tra le stesse stabilito da tale norma: a) deve verificare, nella fase dell’ “an debeatur” – informata al principio dell’ “autoresponsabilità economica” di ciascuno degli ex coniugi quale*

“persone singole” ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall’accertamento volto al riconoscimento o no del diritto all’assegno di divorzio fatto valere dall’ex coniuge richiedente - se la domanda di quest’ultimo soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di “mezzi adeguati” o, comunque, impossibilità “di procurarseli per ragioni oggettive”), con esclusivo riferimento all’ “indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” – salvo altri rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu “imposti” e del costo della vita nel luogo di residenza dell’ex coniuge richiedente), delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione; ciò sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all’eccezione ed alla prova contraria dell’altro ex coniuge; b) deve tener conto, nella fase del “quantum debeatur” – informata al principio della “solidarietà economica” dell’ex coniuge obbligato alla prestazione dell’assegno nei confronti dell’altro in quanto “persona” economicamente più debole (artt. 2 e 23 Cost.), il cui oggetto è costituito esclusivamente dalla determinazione dell’assegno ed alla quale può accedersi soltanto all’esito positivo della prima fase, conclusasi con il riconoscimento del diritto - di tutti gli elementi indicati dalla norma (“[...] condizioni dei coniugi, [...] ragioni della decisione, [...] contributo personale ed economico dato

da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, [...] reddito di entrambi») e valutare “tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio” al fine di determinare in concreto la misura dell’assegno di divorzio; ciò sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell’onere della prova>>.

Chiamate a dirimere il contrasto così formatosi nella giurisprudenza di legittimità che ha dato luogo anche a variegata e differenti soluzioni di merito, con la sentenza 11 luglio 2018, n. 18287 le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato il seguente principio di diritto: *“Ai sensi dell’art. 5 c. 6 della l. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale in pari misura compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l’applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto”.*

Si legge nella motivazione di tale importante pronuncia che ha ripercorso le principali tappe normative e giurisprudenziali in argomento che la Corte <<.... ritiene di dover abbandonare la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione dell'art. 5 comma 6 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost.

L'art. 5 comma 6 attribuisce all'assegno di divorzio una funzione assistenziale, riconoscendo all'ex coniuge il diritto all'assegno di divorzio quando non abbia mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni obiettive.

.... Il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari. L'accertamento del giudice non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi, ma della norma regolatrice del diritto all'assegno che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale

conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di queste caratteristiche della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6 prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto.

.... Ne consegue che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.

.... Alla luce delle considerazioni svolte, ritiene il Collegio che debba essere prescelto un criterio integrato che si fondi sulla concretezza e molteplicità dei modelli familiari attuali.

.... Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi ed, infine, la funzione equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale”.

L'orientamento delle Sezioni Unite ha trovato conferma in pronunce successive che hanno ribadito i principi ivi delineati: “.... deve essere riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari.

.... Ove tale disparità sia accertata, è necessario verificare se sia casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi.” (Cass. Ord. 21926/2019).

Analogamente, secondo Cass. 21234/2019, “*Il parametro della (in)adeguatezza dei mezzi o della (im)possibilità di procurarseli per ragioni oggettive va quindi riferito sia alla possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente (e, quindi, all'esigenza di garantire detta possibilità al coniuge richiedente), sia all'esigenza compensativa del coniuge più debole per le aspettative professionali sacrificate, per*

avere dato, in base ad accordo con l'altro coniuge, un dimostrato e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge.”

Conforme anche Cass. ord. 1882/2019: “.... l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarsi per ragioni oggettive del coniuge richiedente (è) da riconnettere alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli durante lo svolgimento della vita matrimoniale e da ricondurre a determinazioni comuni, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età di detta parte.”

E' stato altresì riaffermato il principio secondo il quale “La funzione equilibratrice del reddito degli ex-coniugi non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.” (Cass. ord. 17098/2019).

L'applicazione del canone normativo sopra ricordato unitamente a quanto da ultimo affermato e chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite induce questo Collegio a ritenere sussistenti nel caso di specie i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della resistente CP_1 avuto anche riguardo alla lunga durata del matrimonio e soprattutto alla circostanza incontestata che la stessa ha iniziato a svolgere attività lavorativa di aiuto cuoca nelle mense scolastiche con contratti a tempo determinato e parziale solo successivamente alla separazione dal coniuge, essendosi in precedenza dedicata alla famiglia e alla crescita delle figlie.

A ciò aggiungasi che allo stato l' *Parte_1* dipendente della *Organizzazione_2* in virtù di contratto di lavoro a tempo indeterminato, è titolare di un reddito netto mensile pari a circa euro 2.200,00 su dodici mensilità mentre la resistente, la quale ha omesso di depositare la documentazione reddituale e patrimoniale aggiornata nel termine assegnato dal g.i. in vista della decisione della causa essendosi limitata a produrre solo unitamente alla comparsa conclusionale di replica *ex art.* 190 c.p.c. il CUD 2021 e il contratto di lavoro in essere, è allo stato titolare di un reddito mensile di euro 400,00 circa e dovrà rilasciare la casa familiare assegnatale in sede separativa per i motivi sopra illustrati.

Alla stregua di tali emergenze istruttorie il collegio reputa equo quantificare in euro 200,00 mensili l'assegno divorzile dovuto dall' *Parte_1* alla *CP_1* a far data dal passaggio in giudicato della sentenza non definitiva sullo *status*, fermi per il pregresso i provvedimenti provvisori relativamente al mantenimento dovute dal coniuge.

Le ragioni della decisione in una con la natura e l'oggetto della controversia giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 56710/2017 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:

dispone che *Parte_1* corrisponda a *CP_1* a titolo di assegno divorzile e a far data dal passaggio in giudicato della sentenza non definitiva sullo *status*, la somma mensile di euro 200,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici *Org_* e lo condanna al pagamento dei relativi importi entro il giorno 5 di ogni mese, fermi per il pregresso i provvedimenti provvisori afferenti il mantenimento della moglie;

fermi per il pregresso i provvedimenti provvisori, dichiara cessato a far data dal dicembre 2020 l'obbligo del ricorrente di corrispondere alla *CP_1* l'assegno perequativo per la figlia *Per_2* e dispone che il padre provveda al mantenimento ordinario diretto della stessa, fermo l'onere dei genitori di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra alla medesima afferenti;

dichiara cessato dal 1° aprile 2021 l'obbligo del ricorrente di corrispondere il mantenimento per la figlia *Persona_3*, fermi per il pregresso i provvedimenti provvisori;

revoca l'assegnazione della casa familiare sita in Roma Via Caldopiano n. 91 in favore della resistente *CP_1* e assegna il predetto immobile a *Parte_1* disponendo che la *CP_1* se ne allontani asportando i suoi beni ed effetti personali entro il 30 dicembre 2021.

Dichiara l'inammissibilità della domanda restitutoria spiegata dal ricorrente ed afferente il mantenimento di *Per_2*.

Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Roma, 9 novembre 2021.

Il Presidente

Dott.ssa Marta Ienzi

Il Giudice estensore

Dott.ssa Stefania Ciani